REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

Atendido el estado de la causa y lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 del Decreto Ley Nº 211, se recibe la causa a prueba por el término de veinte días hábiles, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

1. Estructura, características y condiciones de competencia del o los mercados en que incidirían las Bases Administrativas tipo para la construcción, habilitación, normalización, reposición o remodelación de infraestructura de salud, aprobadas mediante Resolución Afecta Nº 1, de 28 de febrero de 2020, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud ("Bases Administrativas"), desde el año 2018 hasta mayo de 2026.

2. Efectos en la competencia de: **(i)** la limitación temporal a 15 años -contados hacia atrás desde la apertura de las ofertas- para la acreditación de experiencia de los oferentes; y **(ii)** la exigencia de un certificado equivalente a la Recepción Municipal Definitiva emitido por institución homóloga a la Dirección de Obras Municipales del país de origen, para la acreditación de la experiencia extranjera de los oferentes, ambas contenidas en el numeral 12.2.2 de las Bases Administrativas. Hechos y circunstancias que justificarían los puntos **(i)** y **(ii)**.

Atendidas las bases objeto de la controversia, la Resolución Nº 71/2022 y lo indicado en la presentación de folio 33, ofíciese a la Fiscalía Nacional Económica.

Notifíquese por cédula a costa de la parte interesada e inclúyase en el estado diario.

Rol C Nº 555-26.

Certifico que, con esta fecha, se incluyó en el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

CCAB1FE8-0659-4C5A-AE54-92EB47007F0B
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.